기소통지서 보완요청서

수 신 : 안양노회 기소위원장 귀하
제 목 : 기소통지서 보완 및 처분사유 통보 요청

주님의 평강이 함께 하시기를 기원합니다.

본인은 귀 기소위원회가 통보한 기소 결정과 관련하여 재항고 여부를 검토하고자 하나, 현재 송달된 기소통지서만으로는 재항고장 작성이 사실상 불가능한 상태임을 알려드립니다.

귀 위원회가 발송한 기소통지서에는 다음과 같은 필수적 사항이 기재되어 있지 아니합니다.(권징 제6-1호 서식 미통지, 제7-2호 서식 기소일자 및 기소장 사본 첨부 누락, 제6-2호 서식 청구)

가. 사건명
나. 사건번호
다. 피고소인 4인에 대한 불기소(기각) 결정의 구체적 사유
라. 김철수 장로에 대한 기소 죄과 및 기소 내용
마. 기소 결정일
바. 기소 결정의 근거가 된 사실관계 및 적용 조항

재항고는 기소위원회의 처분 내용과 이유를 전제로 하여 이루어지는 절차입니다. 따라서 기소위원회가 어떠한 사실을 인정하였고, 어떠한 이유로 일부는 기소하고 일부는 불기소하였는지를 알 수 없다면 적법한 재항고권 행사 자체가 불가능합니다.

특히 본 사건은 동일 고소장에 포함된 다수의 피고소인에 대하여 일부만 기소하고 나머지 피고소인에 대하여는 불기소 처분이 이루어진 사건으로서, 불기소 사유와 기소 사유에 대한 구체적인 설명은 절차적 정당성 확보를 위하여 반드시 필요합니다.

이에 아래 사항을 서면으로 통보하여 주시기를 요청합니다.

① 사건명
② 사건번호
③ 김철수 장로에 대한 기소 내용 및 적용 죄과
④ 김철수 장로에 대한 기소 결정 이유
⑤ 차기성, 최종일, 김성동, 정용진 장로에 대한 불기소(기각) 결정 이유
⑥ 기소 및 불기소 판단의 근거가 된 주요 사실관계 및 적용 규정

위 자료는 재항고권 행사와 방어권 보장을 위하여 반드시 필요한 사항이므로 조속한 시일 내에 회신하여 주시기를 요청드립니다.

2026년 6월 22일

신청인 : 고소인 대표 박혜령 (인)

변호인 안대환 목사 (인)

대한예수교장로회 안양노회 기소위원장 귀하